

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

제 목	질병휴가 근태업무 처리 미흡
소 관 부 서	●●발전본부 경영지원처 경영지원부
조 치 부 서	●●발전본부 경영지원처 경영지원부
구 분	노무관리
내 용	

1. 개 요

우리 회사 직원은 사회통념 및 관례상 특별한 사유가 있는 경우 특별 유급휴가를 사용할 수 있으며, 부상 또는 질병으로 출근이 불가능한 경우 인사권한자의 승인을 득하여 유급의 질병휴가를 사용하도록 하는 유급휴가 제도를 운영하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) 및 「취업규칙 시행세칙」 제4조(휴가·휴직)에 따르면 질병휴가 중 별도의 진단서 제출 없이 사용가능한 휴가 일수는 입사일을 기준으로 연간 6일로, 질병휴가가 연속 3일 이상인 경우나 연간 누계 6일을 초과하는 경우에는 병원급 의사의 진단서를 제출하도록 정하고 있다.

따라서 질병휴가 연간누계 6일을 초과하여 질병휴가를 사용하고자 하는 경우 병원급 의사의 진단서를 제출하여 특별유급휴가의 필요성을 입증할 수 있도록

근태관리 업무를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆☆☆☆☆에 ** 근무중인 ○○○(-----, 소속: ○○발전본부)은 근태 계산 기준일인 2022. 7. 9.부터 2023. 7. 8.까지 모두 22일의 유급 질병휴가를 사용한 것으로 확인되었으며, 이 중 17일은 「취업규칙」 제29조에 따른 진단서가 제출되어야 함에도 진단서를 제출하지 않은 채 아래 [표 1]과 같이 유급 질병휴가를 사용하였다.

[표 1] ○○○의 질병휴가 사용 내역('22. 7. 9. ~ '23. 7. 8.)

순번	휴가 일자	진단서 유무	사유	순번	휴가 일자	진단서 유무	사유
1	'22. 12. 23.	X	질병치료	12	'23. 03. 10.	X	질병치료
2	'22. 12. 30.	X	..	13	'23. 03. 17.	X	..
3	'23. 01. 06.	X	..	14	'23. 03. 24.	X	..
4	'23. 01. 13.	X	..	15	'23. 03. 31.	X	..
5	'23. 01. 20.	X	..	16	'23. 04. 14.	X	..
6	'23. 01. 27.	X	..	17	'23. 04. 21.	O	..
7	'23. 02. 03.	X	..	18	'23. 04. 28.	O	..
8	'23. 02. 10.	X	..	19	'23. 05. 10.	X	코로나19 의증
9	'23. 02. 17.	X	..	20	'23. 05. 12.	O	질병치료
10	'23. 02. 24.	X	..	21	'23. 05. 19.	O	..
11	'23. 03. 03.	X	..	22	'23. 06. 30.	O	..

한편, 유급 질병휴가를 진단서 없이 사용가능한 한도 일수가 연간 6일 이므로 2023. 1. 27. 이전 사용한 질병휴가는 진단서 제출 대상에 해당하지 않고, 또한 감염증 확산 예방을 위해 부서장 등 권한 있는 인사권자의 승인으로 사용한 2023. 5. 10.자 질병휴가 등 모두 7일을 제외하고, 10일의 질병휴가를 진단서 등 증빙자료를 제출하지 않은 채 사용하였다.

그 결과 「취업규칙」 및 「취업규칙 시행세칙」에서 정한 연간 유급 질병휴

가 사용 한도를 초과하여 과다하게 사용하였다.

관련자 의견 및 검토 결과

☐☐은 취업규칙 위반에 따른 감사 지적에 이의가 없으며 유사 사례가 재발하지 않도록 근태관리에 만전을 기하겠다고 하였다.

반면, ☐☐은 연간 누계 6일 초과 시 진단서를 제출해야 한다는 규칙을 명확히 인식하지 못하였으나, 2023. 4월 경 관련 규정을 알게 된 이후 진단서를 제출한 바 있다고 주장하였다.

이에 따라 감사 기간 ☐☐이 유급 질병휴가를 사용한 일자에 질병치료를 목적으로 하는 병원 진료 기록을 확인한 결과 모든 일자에 내원하여 진료받은 사실이 확인되었다.

위와 같은 사실을 기초로 판단할 때 ☐☐의 고의성이 없다는 주장은 인정되나, 그럼에도 불구하고 10일의 유급 질병휴가를 승인받을 당시 진단서 등을 제출하지 않는 등으로 근태처리 절차를 준수하지 않은 사실에 대해서는 주의가 요구된다.

조치할 사항

●●발전본부장은 질병휴가의 증빙자료를 제출하지 않는 등 근태업무를 미흡하게 처리하여 「취업규칙」을 위반한 직원에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
●● 경영지원처 (☆☆☆☆☆☆☆☆ **)	3	☐☐	'22.7.9.~'23.7.8	취업규칙 위반	경고